



**Mit Checklisten
& Muster-
Abmahnung**

Klar handeln in der Ausbildung.

Rechte, Pflichten, Abmahnung, Kündigung und typische Fehler – Kurzleitfaden
für Ausbildungsbetriebe, Auszubildende und Ausbilder:innen im Gartenbau.

Herausgegeben vom Regierungspräsidium Freiburg

Ausbildungsberatung Grüne Berufe – Gartenbau · Referat 31

Stand: Oktober 2026 · Beruf: Gärtner / Gärtnerin (alle Fachrichtungen) · Rechtsgrundlagen: BBiG, JArbSchG, EFZG, BUrlG, ArbZG, ArbGG sowie einschlägige Rechtsprechung der Arbeitsgerichte



Baden-Württemberg

Inhalt.

1 Auf einen Blick: Erst reden, dann mahnen, zuletzt kündigen	3
2 Rechte und Pflichten – die Spielregeln	4
3 Minderjährige Auszubildende: das Jugendarbeitsschutzgesetz	5
4 Pflichtverletzung oder Ausbildungsthema?	7
5 Grenzen und Konsequenzen	8
6 Krankmeldung und eAU	10
7 Vergütung, Kürzung, Urlaub und Fehlzeiten	11
8 Die Abmahnung – so ist sie rechtssicher	15
9 Die Kündigung (§ 22 BBiG)	17
10 Typische Fehler	19
11 Schlichtung und Arbeitsgericht	20
12 Selbstcheck für Ausbildungsbetriebe	21
13 Hilfe und Kontakte · Rechtsgrundlagen	21
Anhang: Muster-Abmahnung (Kopiervorlage)	23

Grundsatz

Erst sauber ausbilden, klar anleiten, dokumentieren und unterstützen. Sanktionen kommen erst dann, wenn ein konkreter, steuerbarer Pflichtverstoß vorliegt und mildere Mittel nicht ausreichen.

Wichtiger Hinweis

Dieser Leitfaden gibt den Stand Oktober 2026 wieder und dient der allgemeinen Information. Er ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. Maßgeblich sind Gesetz, Tarifvertrag und der individuelle Ausbildungsvertrag.

IMPRESSUM

Herausgeber: Regierungspräsidium Freiburg, Referat 31, Bertoldstraße 43, 79098 Freiburg i. Br. · Bearbeitung und Redaktion: Hannes Pix, Ausbildungsberatung Grüne Berufe – Gartenbau, Referat 31 (Telefon 0761 208-1356, abteilung3@rpf.bwl.de) · Stand: Oktober 2026

Gestaltung: nach dem Erscheinungsbild des Landes Baden-Württemberg (design.landbw.de) · Bildnachweis: Titelbild TMBW, Foto: Negwer · Icons: Erscheinungsbild Land Baden-Württemberg

Dieses Dokument ist als barrierefreies PDF (PDF/UA) erstellt. Wenn Sie es in einem anderen Format benötigen, wenden Sie sich an die Ausbildungsberatung.

1

Auf einen Blick: Erst reden, dann mahnen, zuletzt kündigen.



Die Ausbildung ist kein normales Arbeitsverhältnis. Die Arbeitsgerichte betonen den **Erziehungs- und Förderauftrag** des Betriebs: Wer ausbildet, muss jungen Menschen Fehler zugestehen und zunächst mit milderer Mitteln reagieren. Eine Kündigung ist immer das letzte Mittel (ultima ratio). Bewährt hat sich diese Eskalationsleiter:

Stufe	Was passiert?	Wirkung
1. Klärendes Gespräch	Sachverhalt ansprechen, Ursachen erfragen (privat? schulisch? gesundheitlich?), Erwartungen klären. Kurz dokumentieren (Datum, Inhalt, Ergebnis).	Keine rechtliche Wirkung, aber oft die Lösung – und später wichtiger Nachweis, dass der Betrieb seinem Erziehungsauftrag nachkam.
2. Ermahnung	Förmlicher Hinweis auf den Pflichtverstoß, mündlich oder schriftlich – ohne Kündigungsandrohung.	„Gelbe Karte light“. Keine Voraussetzung für eine Kündigung, zeigt aber Verhältnismäßigkeit.
3. Abmahnung	Schriftliche Rüge eines konkreten Pflichtverstoßes mit ausdrücklicher Kündigungsandrohung (Kapitel 8).	Voraussetzung für eine spätere verhaltensbedingte Kündigung – aber nur für gleichartige („einschlägige“) Verstöße.
4. Kündigung	Nach der Probezeit nur außerordentlich aus wichtigem Grund, schriftlich und mit Begründung (Kapitel 9).	Letztes Mittel. Hohe Hürden – Fehler machen die Kündigung unwirksam.

Praxistipp für beide Seiten

Holen Sie früh die **Ausbildungsberatung des Regierungspräsidiums** dazu (Kontakte in Kapitel 13). Sie berät kostenlos, neutral und vertraulich – viele Konflikte lassen sich in einem gemeinsamen Gespräch lösen, bevor eine Abmahnung nötig wird.

2

Rechte und Pflichten – die Spielregeln (§§ 13–19 BBiG).



Nur wer seine Pflichten kennt, kann Verstöße erkennen – und nur Verstöße gegen diese Pflichten dürfen abgemahnt werden. Das BBiG unterscheidet **Auszubildende** (Vertragspartner, in der Regel der Betrieb) und **Ausbilder:innen** (die ausdrücklich beauftragten Personen, die die Ausbildung praktisch durchführen).

2.1 Pflichten der Auszubildenden (§ 13 BBiG)

- ✓ **Lernpflicht:** sich bemühen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erwerben – „sich bemühen“ heißt: Anstrengung wird geschuldet, nicht Bestnoten.
- ✓ **Weisungen folgen:** berechnigte, ausbildungsbezogene Anordnungen befolgen.
- ✓ **Berufsschule und Prüfungen:** teilnehmen; Fehlzeiten unverzüglich melden und entschuldigen.
- ✓ **Ausbildungsnachweis (Berichtsheft):** ordnungsgemäß führen – Voraussetzung für die Zulassung zur Abschlussprüfung (§ 43 BBiG).
- ✓ **Betriebliche Ordnung:** Arbeitszeiten, Sicherheitsvorschriften (z. B. UVV, PSA), Krankmeldeweg und Hausordnung einhalten.
- ✓ **Sorgfalt:** Maschinen, Werkzeuge, Pflanzen und Material pfleglich behandeln.
- ✓ **Verschwiegenheit:** Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wahren.
- ✓ **Krankmeldung:** Arbeitsunfähigkeit unverzüglich anzeigen und ärztlich feststellen lassen; gesetzlich Versicherte legen in der Regel keine Papier-AU mehr vor – der Betrieb ruft die eAU ab (Kapitel 6).

2.2 Pflichten des Ausbildungsbetriebs (§§ 14–19 BBiG)

- ✓ **Tatsächlich ausbilden (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 BBiG):** planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert nach Ausbildungsrahmenplan und betrieblichem Ausbildungsplan, sodass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Zeit erreichbar bleibt. Die Vermittlung der Lerninhalte hat Vorrang – Auszubildende sind keine Dauer-Hilfskräfte.
- ✓ **Persönliche Ausbildung:** selbst ausbilden oder eine:n geeignete:n Ausbilder:in ausdrücklich damit beauftragen (§ 14 Abs. 1 Nr. 2, §§ 28 ff. BBiG).
- ✓ **Kostenfreie Ausbildungsmittel:** Werkzeuge, Werkstoffe, Fachliteratur – keine versteckten Kosten auf Auszubildende abwälzen.
- ✓ **Berichtsheft begleiten:** zum Führen anhalten, mindestens monatlich durchsehen und abzeichnen, Vorlagen bzw. App kostenlos stellen (§ 14 Abs. 2 und Abs. 1 Nr. 3 BBiG) – die Kontrolle ist Betriebspflicht.
- ✓ **Freistellung:** für Berufsschule, Prüfungen und überbetriebliche Maßnahmen – bezahlt. Der Arbeitstag vor der schriftlichen Abschlussprüfung ist frei (§§ 15, 19 BBiG).
- ✓ **Aufgaben mit Ausbildungszweck:** nur Aufgaben übertragen, die dem Ausbildungszweck dienen und den Kräften angemessen sind (§ 14 Abs. 3 BBiG); Routinearbeiten des Berufs gehören dazu.

- ✓ **Anleiten, begleiten, kontrollieren:** neue Tätigkeiten erklären und vormachen, üben lassen, Feedback geben und den Lernfortschritt prüfen – nicht „ins kalte Wasser werfen“. Diese Betreuung ist Pflicht, nicht Kür, und Grundlage für eine erfolgreiche Prüfung.
- ✓ **Charakterliche Förderung** und Schutz vor sittlicher und körperlicher Gefährdung (§ 14 Abs. 1 Nr. 5 BBiG).
- ✓ **Vergütung:** angemessen, mindestens jährlich steigend, pünktlich – Details in Kapitel 6 (§§ 17–19 BBiG).
- ✓ **Urlaub und Zeugnis:** gesetzlicher bzw. tariflicher Urlaub; bei Beendigung ein schriftliches Zeugnis (§ 16 BBiG).

Berichtszeit ist Ausbildungszeit

§ 14 Abs. 2 BBiG verpflichtet den Betrieb, Gelegenheit zu geben, den Ausbildungsnachweis **am Arbeitsplatz** zu führen – nach der BIBB-Empfehlung (Hauptausschuss Nr. 156) während der Ausbildungszeit. Das Berichtsheft ist also keine Hausaufgabe für die Freizeit. Bewährt: eine feste wöchentliche Berichtszeit. Wer das Schreiben in die Freizeit verlagert, riskiert Beanstandungen und Nachvergütungsansprüche.

Besonderer Schutz Minderjähriger (JArbSchG)

Für Auszubildende unter 18 Jahren gilt zusätzlich das Jugendarbeitsschutzgesetz mit strengeren Grenzen für Arbeitszeit, Ruhezeiten, Wochenend- und Nachtarbeit. Wegen der vielen Sonderregelungen – gerade in der Landwirtschaft – ist dem ein eigenes Kapitel gewidmet: siehe Kapitel 3.

3

Minderjährige Auszubildende: das Jugendarbeitsschutzgesetz.



Ist die/der Auszubildende noch keine 18 Jahre alt, gilt zusätzlich zum BBiG das **Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)**. Es ist zwingend und kann nicht durch Vertrag abbedungen werden. Verstöße sind Ordnungswidrigkeiten mit Bußgeld bis 30.000 €, bei Gefährdung oder beharrlicher Wiederholung sogar Straftat (§§ 58, 59 JArbSchG); zuständig ist die Gewerbeaufsicht. Die folgenden Werte sind die gesetzlichen Höchst- bzw. Mindestgrenzen – günstigere tarifliche oder betriebliche Regelungen gehen immer vor.

3.1 Arbeitszeit, Pausen und Ruhezeiten

Thema	Regel für Jugendliche (15–17 Jahre)
Tägliche Arbeitszeit	Höchstens 8 Stunden, in der Woche höchstens 40 Stunden (§ 8 Abs. 1 JArbSchG). An einzelnen Werktagen bis 8,5 Stunden, wenn dafür an anderen Tagen derselben Woche verkürzt wird, sodass 40 Stunden gewahrt bleiben (§ 8 Abs. 2a).
Fünf-Tage-Woche	Beschäftigung nur an 5 Tagen pro Woche; die beiden freien Tage sollen aufeinander folgen (§ 15 JArbSchG).

Thema	Regel für Jugendliche (15–17 Jahre)
Ruhepausen	Bei mehr als 4,5 bis 6 Stunden: mindestens 30 Minuten; bei mehr als 6 Stunden: mindestens 60 Minuten. Pausen frühestens 1 Stunde nach Beginn und spätestens 1 Stunde vor Ende, mindestens 15 Minuten am Stück (§ 11 JArbSchG).
Tägliche Freizeit	Nach Arbeitsende mindestens 12 Stunden ununterbrochene Freizeit (§ 13 JArbSchG).
Nachtruhe	Beschäftigung nur zwischen 6 und 20 Uhr (§ 14 JArbSchG). Ausnahmen siehe Landwirtschaft (3.3).
Berufsschule	Freistellung mit Anrechnung: ein Berufsschultag mit mehr als 5 Unterrichtsstunden (je mind. 45 Min.) zählt einmal wöchentlich als voller Arbeitstag; Berufsschulwochen mit planmäßig mind. 25 Stunden an 5 Tagen zählen als volle Arbeitswoche (§ 9 JArbSchG).
Urlaub	Mindestens 30 Werktage bei noch nicht 16-Jährigen, 27 bei noch nicht 17-Jährigen, 25 bei noch nicht 18-Jährigen – Stichtag ist der 1. Januar des Jahres (§ 19 JArbSchG).

3.2 Schutz vor gefährlichen Arbeiten und ärztliche Untersuchung

- ✓ **Verbot gefährlicher Arbeiten (§ 22 JArbSchG):** keine Arbeiten, die die Leistungsfähigkeit übersteigen; keine Arbeiten mit Unfall-, Hitze-, Kälte-, Lärm- oder Gefahrstoffrisiko – es sei denn, sie sind zum Erreichen des Ausbildungsziels nötig, der Schutz ist durch Aufsicht einer fachkundigen Person gewährleistet und der Luftgrenzwert eingehalten. In den grünen Berufen praxisrelevant: Pflanzenschutzmittel, bestimmte Maschinen, Hebezeuge.
- ✓ **Akkord- und tempoabhängige Arbeiten (§ 23 JArbSchG)** sind grundsätzlich verboten.
- ✓ **Erstuntersuchung (§ 32 JArbSchG):** Vor Beschäftigungsbeginn muss eine ärztliche Bescheinigung vorliegen, die nicht älter als 14 Monate ist – sonst darf nicht beschäftigt werden.
- ✓ **Erste Nachuntersuchung (§ 33 JArbSchG):** Ein Jahr nach Beschäftigungsbeginn ist die Bescheinigung über die Nachuntersuchung vorzulegen. Der Betrieb soll nach neun Monaten daran erinnern (Abs. 1 Satz 3); fehlt die Bescheinigung nach einem Jahr, muss er binnen eines Monats schriftlich zur Vorlage auffordern – mit Durchschrift an die Eltern und den Betriebsrat (Abs. 2). Nach 14 Monaten ohne Bescheinigung gilt ein Beschäftigungsverbot (Abs. 3). Für die Untersuchung ist ohne Entgelt ausfall freizustellen (§ 43 JArbSchG).
- ✓ **Kostenfreie Unterweisung** über Gefahren vor Beschäftigungsbeginn und bei Veränderungen, danach halbjährlich (§ 29 JArbSchG).

3.3 Sonderregelungen für die Landwirtschaft

In der Land- und Tierwirtschaft gelten bewusst weitere Ausnahmen, weil Ernte und Tierversorgung nicht aufschiebbar sind. Maßgeblich ist dabei nicht der Name des Betriebs, sondern die Tätigkeit: Die Ausnahmen greifen nur, soweit tatsächlich land- oder tierwirtschaftlich gearbeitet wird – im Gartenbau etwa im Obst- und Gemüsebau während der Ernte oder in Betrieben mit Tierhaltung. Für die übrige Gartenbauarbeit bleibt es bei den Werten aus 3.1. Im Zweifel klären Sie die Einordnung mit der Ausbildungsberatung.

Die Ausnahmen sind eng begrenzt:

Thema	Landwirtschaftliche Sonderregelung
Arbeitszeit in der Erntezeit	Jugendliche über 16 Jahre dürfen während der Erntezeit bis zu 9 Stunden täglich und bis zu 85 Stunden in der Doppelwoche beschäftigt werden (§ 8 Abs. 3 JArbSchG).
Schichtzeit	In Landwirtschaft und Tierhaltung darf die Schichtzeit (Arbeitszeit plus Pausen) bis zu 11 Stunden betragen (§ 12 JArbSchG).
Nachtruhe	In der Landwirtschaft dürfen über 16-Jährige bereits ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr beschäftigt werden (§ 14 Abs. 2 JArbSchG).
Samstagsarbeit	In Landwirtschaft und Tierhaltung zulässig. Mindestens 2 Samstage im Monat sollen frei bleiben; bei Samstagsarbeit ist die Fünf-Tage-Woche durch Freistellung an einem berufsschulfreien Tag derselben Woche zu sichern (§ 16 JArbSchG).
Sonn- und Feiertagsarbeit	Nur mit Arbeiten, die naturnotwendig auch an diesen Tagen anfallen (z. B. Tierversorgung). Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei Sonntage im Monat müssen frei bleiben (§ 17 Abs. 2 JArbSchG) – auch in der Saison und in der Erntezeit. Für jeden Sonn-/Feiertageinsatz ist ein Ersatzruhetag zu gewähren. Immer frei: 25. Dezember, 1. Januar, 1. Osterfeiertag und 1. Mai (§§ 17, 18 JArbSchG).

Im Zweifel: zuerst die Ausbildungsberatung fragen

Die Sonderregelungen sind fehleranfällig – besonders die Kombination aus Erntezeit, Samstags- und Sonntagsarbeit mit den Ersatzruhetagen. Bevor Sie einen minderjährigen Azubi am Wochenende oder in Randzeiten einplanen, klären Sie die konkrete Konstellation kurz mit der Ausbildungsberatung des Regierungspräsidiums Freiburg (Kapitel 13). Ein Anruf erspart Bußgelder und schützt die Gesundheit der Jugendlichen.

4

Pflichtverletzung oder Ausbildungsthema?



Nicht jedes Problem ist eine Pflichtverletzung. Gerade bei jungen Menschen muss zuerst geklärt werden: Fehlt Wissen, Struktur, Anleitung – oder Wille?

Die einfache Prüffrage vor jeder Abmahnung

Kann die/der Auszubildende das Verhalten **bewusst steuern** – und wurde **klar erklärt**, was erwartet wird? Erst wenn beides mit „ja“ beantwortet werden kann, kommt eine Abmahnung ernsthaft in Betracht.

Situation	Eher Ausbildungsthema	Eher Pflichtverletzung
Langsames Arbeitstempo	Wenn Routine, Anleitung oder Sicherheit fehlen.	Wenn Aufgaben bewusst verweigert oder Arbeitszeit absichtlich vertrödelt wird.
Konzentrationsprobleme	Wenn Überforderung, ADHS, Reizflut oder private Belastung eine Rolle spielen.	Wenn klare Regeln wiederholt ignoriert werden und Unterstützung nicht angenommen wird.
Handy	Wenn die Regel unklar war oder keine Aufgabe zugewiesen war.	Wenn trotz klarer Regel und Ansprache wiederholt privat genutzt wird – bei Maschinenarbeit auch ein Sicherheitsthema.
Krankheit	Kranksein ist kein Fehlverhalten – niemals wegen der Krankheit selbst abmahnen.	Nichtmeldung, verspätete Meldung oder fehlende ärztliche Feststellung trotz Pflicht.
Berichtsheft fehlt	Wenn unklar ist, wie oder wann es geführt werden soll – oder der Betrieb keine Zeit einräumt.	Wenn trotz Erinnerung, Zeit und Anleitung wiederholt nicht geführt oder vorgelegt wird.
Unpünktlichkeit	Einzelfall mit nachvollziehbarer Ursache: Gespräch und Routinehilfe.	Wiederholt ohne ausreichende Entschuldigung trotz klarer Erwartung.
Schlechte Noten	Immer: Förderauftrag des Betriebs, ggf. Assistierte Ausbildung (Kapitel 13).	Nur begleitende Pflichtverstöße (z. B. Schwänzen) sind abmahnfähig – die Note selbst nie.

5

Grenzen und Konsequenzen: Was passiert bei Verstößen?



5.1 Verstöße von Auszubildenden

Verstoß	Mögliche Konsequenzen
Unentschuldigtes Fehlen in Betrieb oder Berufsschule	Gespräch → Abmahnung; bei beharrlicher Wiederholung trotz einschlägiger Abmahnung(en): außerordentliche Kündigung möglich. Für unentschuldigte Fehlzeiten entfällt der Vergütungsanspruch (taggenaue Kürzung, Kapitel 7) – pauschale „Strafabzüge“ darüber hinaus sind unzulässig.
Berichtsheft trotz Zeit, Anleitung und Aufforderung nicht geführt	Abmahnfähig; ohne vollständigen Ausbildungsnachweis keine Zulassung zur Abschlussprüfung (§ 43 BBiG).
Krankmeldung unterlassen oder verspätet	Verstoß gegen die Anzeigepflicht – abmahnfähig. Achtung: Die fehlende Papier-AU ist bei gesetzlich Versicherten kein Vorwurf mehr (Kapitel 6).
Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften (UVV, PSA)	Abmahnung; bei grober, vorsätzlicher Gefährdung anderer ggf. Kündigung ohne vorherige Abmahnung.

Verstoß	Mögliche Konsequenzen
Diebstahl, Tötlichkeit, massive Bedrohung, grobe Beleidigung	Schwerer Vertrauensbruch – außerordentliche Kündigung in der Regel auch ohne vorherige Abmahnung möglich. Vorher zwingend: Sachverhalt, Beweise, Anhörung, Fristen und Sonderkündigungsschutz prüfen.
Eigenmächtiger „Selbsturlaub“ / einfaches Wegbleiben	Abmahnung bis Kündigung; bei vertragswidrigem Abbruch nach der Probezeit drohen Schadensersatzansprüche des Betriebs (§ 23 BBiG – binnen drei Monaten nach Beendigung geltend machen).

5.2 Verstöße des Ausbildungsbetriebs

Verstoß	Mögliche Rechtsfolge
Vergütung nicht, zu niedrig oder verspätet gezahlt	Nachzahlung (notfalls Klage beim Arbeitsgericht). Ohne Tarifbindung zusätzlich Bußgeld bis 5.000 €, wenn die gesetzliche Mindestvergütung nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt wird (§§ 18 Abs. 3, 101 BBiG).
Vertragsabfassung (§ 11 BBiG) fehlt, ist unvollständig oder zu spät; Empfang nicht nachgewiesen	Bußgeld bis 2.000 € (§ 101 BBiG); Vertrag und Änderungen vor Ausbildungsbeginn in Textform abfassen, aushändigen, Empfang nachweisen und drei Jahre aufbewahren.
Keine Freistellung für Berufsschule oder Prüfung (§ 15 BBiG)	Bußgeld bis 5.000 € (§ 101 BBiG); Fehlzeiten gelten als entschuldigt, Vergütung ist fortzuzahlen.
Verstöße gegen JArbSchG / ArbZG	Bußgeld bis 30.000 €, bei Gefährdung oder beharrlicher Wiederholung Geld- oder Freiheitsstrafe. Zuständig: Gewerbeaufsicht.
Wiederholte oder schwere Ausbildungsmängel, fehlende Eignung	Überwachung und Beratung durch die zuständige Stelle (§§ 32, 76 BBiG); die zuständige Behörde kann das Einstellen und Ausbilden untersagen (§ 33 BBiG).
Mangelnde Ausbildung / Betreuung: keine Anleitung, nur Hilfsarbeiten, Lerninhalte des Rahmenplans werden nicht vermittelt	Verstoß gegen § 14 BBiG. Folgen: Beanstandung und Beratung durch die zuständige Stelle (§§ 32, 76 BBiG); die/der Auszubildende kann nach Abmahnung außerordentlich kündigen und Schadensersatz verlangen (§ 23 BBiG); im Wiederholungs- oder schweren Fall Untersagung des Ausbildens (§ 33 BBiG).
Feiertag nicht bezahlt oder abgezogen	Verstoß gegen § 2 EFZG. Die Vergütung ist nachzuzahlen; der Abzug ist unwirksam. Der feste Monatsbetrag läuft an Feiertagen unverändert weiter.
Arbeitszeit unzulässig gerundet (Verspätung „aufgerundet“, Mehrzeit nicht gutgeschrieben)	Verstoß gegen die Pflicht zur objektiven, minutengenauen Zeiterfassung (EuGH/BAG) und gegen § 17 Abs. 7 BBiG. Die zu Unrecht gekürzte oder nicht gutgeschriebene Zeit ist nachzuvergüten bzw. auszugleichen.
Mobbing, Übergriffe, Verletzung der Schutzpflichten	Außerordentliche Kündigung durch Auszubildende ohne Abmahnung möglich; ggf. straf- und zivilrechtliche Folgen.

Gut zu wissen: Diese Wege stehen Auszubildenden offen

Empfehlen Sie früh den Weg zur **Ausbildungsberatung des Regierungspräsidiums Freiburg**. Auszubildende (bei Minderjährigen auch die Eltern) können sich dort jederzeit kostenlos und vertraulich melden – je früher, desto eher lässt sich ein Konflikt lösen, bevor er eskaliert. Umgekehrt gilt: Auch wer sich im Recht fühlt, muss seine Pflichten weiter erfüllen. Für Auszubildende gibt es ein eigenes Kurzinfo-Heft – geben Sie es zu Ausbildungsbeginn mit.

6

Krankmeldung und eAU: der häufigste Streitpunkt.



Klare Regel zur elektronischen AU (eAU)

Bei gesetzlich versicherten Auszubildenden entfällt seit 2023 grundsätzlich die Pflicht, dem Betrieb eine Papierbescheinigung vorzulegen. Der Betrieb ruft die eAU elektronisch bei der Krankenkasse ab (§ 5 EFZG). **Eine Abmahnung oder Kündigung allein wegen nicht vorgelegter Papier-AU ist in diesen Fällen regelmäßig der falsche Ansatz.**

6.1 Was Auszubildende weiterhin tun müssen

- ✓ Arbeitsunfähigkeit und voraussichtliche Dauer **unverzüglich** mitteilen – in der Regel vor Beginn der Arbeitszeit, auf dem vereinbarten Meldeweg.
- ✓ Die Arbeitsunfähigkeit ärztlich feststellen lassen, spätestens wenn sie länger als drei Kalendertage dauert; der Betrieb kann die Feststellung auch früher verlangen.
- ✓ Bei Verlängerung erneut melden und erneut feststellen lassen.
- ✓ Berufsschultage: auch die Schule informieren und nach deren Regeln entschuldigen.
- ✓ Sonderfälle offen ansprechen: private Krankenversicherung, Auslandsarzt, Reha, „Kind krank“, technische Störung – hier kann weiterhin ein Papier- oder sonstiger Nachweis nötig sein.

6.2 Was Betriebe tun müssen

- ✓ Den eAU-Abruf organisatorisch sicherstellen – im Zweifel über Lohnbüro oder Steuerberatung.
- ✓ Nicht pauschal weiter eine Papier-AU verlangen, wenn die eAU gesetzlich vorgesehen ist.
- ✓ Vor jeder Sanktion klären: Meldung erfolgt? Ärztliche Feststellung veranlasst? Sonderfall?
- ✓ Bei fehlenden eAU-Daten nicht vorschnell kürzen oder kündigen – zuerst nachfragen und ggf. beim Verfahren unterstützen.

6.3 Praxisfälle

Fall	Nicht so	Richtiges Vorgehen
Azubi meldet sich morgens krank; eAU ist abrufbar.	Abmahnung wegen „fehlendem gelben Schein“.	eAU abrufen. Keine Sanktion nur wegen fehlender Papier-AU.
Azubi meldet sich gar nicht und fehlt.	Direkt kündigen ohne Sachverhaltsklärung.	Kontaktversuch, dokumentieren, Gespräch; bei bestätigtem unentschuldigtem Fehlen Abmahnung prüfen.
eAU-Abruf ergibt keine Daten.	Vergütung endgültig kürzen oder kündigen.	Nachfragen: Arztbesuch? falsche Kasse? Störfall? Bei technischer Störung Papiernachweis anfordern.
Privat versicherte:r Azubi / Auslandsarzt.	eAU erwarten und nichts weiter tun.	Hier kann weiterhin ein Papier- oder sonstiger Nachweis erforderlich sein – aktiv anfordern.

7

Vergütung, Kürzung, Urlaub und Fehlzeiten.



7.1 Vergütung: pünktlich und in richtiger Höhe

Klare Zahlungsregel (§ 18 BBiG)

Die Ausbildungsvergütung ist **spätestens am letzten Arbeitstag des laufenden Monats** zu zahlen. Das ist keine Empfehlung, sondern gesetzliche Pflicht – ohne Tarifbindung ist die verspätete Zahlung der Mindestvergütung sogar bußgeldbewehrt (§§ 18 Abs. 3, 101 BBiG).

- ✓ **Maßstab im Gartenbau:** In der Regel gelten die Tarifverträge (Erwerbsgartenbau BW bzw. GaLaBau/BRTV) – sie gehen der gesetzlichen Mindestvergütung vor. Die Vergütung muss angemessen sein und mindestens jährlich steigen (§ 17 BBiG).
- ✓ **Gesetzliche Mindestvergütung bei Ausbildungsbeginn 2026** (ohne einschlägige Tarifbindung): 724 € / 854 € / 977 € / 1.014 € brutto monatlich im 1.–4. Ausbildungsjahr. Maßgeblich ist das Jahr des Ausbildungsbeginns – die Sätze gelten für die gesamte Ausbildung.
- ✓ **Nicht tarifgebundene Betriebe:** Die Vergütung darf die für Branche und Region geltenden tariflichen Sätze um höchstens 20 % unterschreiten – und nie die gesetzliche Mindestvergütung (§ 17 Abs. 4 BBiG).
- ✓ **Überstunden:** besonders vergüten oder durch Freizeit ausgleichen (§ 17 Abs. 7 BBiG).
- ✓ **Krankheit:** bei unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit Fortzahlung bis zu sechs Wochen (§ 19 BBiG, EFZG).

7.2 Vergütung kürzen – was geht und was nicht?

Faustregel: Gekürzt werden darf nur die **tatsächlich versäumte Zeit** – nie als Strafe. Das BBiG zählt in § 19 abschließend auf, wann trotz Ausfall weiterzuzahlen ist; alles Sanktionsartige ist unzulässig.

Situation	Darf die Vergütung gekürzt werden?
Unentschuldigtes Fehlen (Betrieb oder geschwänzte Berufsschule)	Ja – aber nur stunden- bzw. taggenau für die tatsächlich versäumte Zeit (Monatsvergütung ÷ Sollstunden × Fehlstunden), sauber ausgewiesen. Gilt auch, wenn der Monat dadurch rechnerisch unter die Mindestvergütung fällt.
Verspätungen	Ja – minutengenau für die ausgefallene Zeit. Kein „doppelter“ Abzug.
Pauschale Strafabzüge („50 € pro Fehltag“)	Nein – Vertragsstrafen sind im Ausbildungsverhältnis nichtig (§ 12 Abs. 2 Nr. 2 BBiG).
Schlechte Leistung, Noten, „mangelnde Motivation“	Nein – niemals ein Kürzungsgrund.
Gesetzlicher Feiertag (Arbeit fällt aus)	Nein – die Vergütung läuft weiter (§ 2 EFZG). „Feiertag unbezahlt“ oder ein Abzug für Feiertage ist unzulässig; das gilt ausdrücklich auch für Auszubildende. Ausnahme: Wer am Arbeitstag unmittelbar vor oder nach dem Feiertag unentschuldigst fehlt, verliert für diesen Feiertag den Anspruch (§ 2 Abs. 3 EFZG).
Verspätung am Morgen (z. B. 6 Minuten zu spät)	Nur die tatsächlich versäumte Zeit (hier: 6 Minuten). Eine pauschale „Strafrundung“ auf eine Viertel- oder ganze Stunde ist unzulässig – siehe Kasten zur Zeiterfassung unten.
Aufrechnung mit Schadensersatzforderungen	Praktisch nein – nur oberhalb der Pfändungsfreigrenzen zulässig (§ 394 BGB); Ausbildungsvergütungen liegen in der Regel vollständig darunter.
Unverschuldete Krankheit mit (e)AU	Nein – Fortzahlung bis zu sechs Wochen (§ 19 BBiG, EFZG).
(e)AU liegt (noch) nicht vor	Nur vorläufig – Zurückbehaltungsrecht (§ 7 EFZG); sobald der Nachweis vorliegt, ist nachzuzahlen. Stundung, keine endgültige Kürzung.
Betrieb kann nicht ausbilden (Schlechtwetter, Auftragsmangel, Störung)	Nein – das Betriebsrisiko trägt der Betrieb: Fortzahlung mindestens sechs Wochen bei Ausbildungsbereitschaft (§ 19 Abs. 1 Nr. 2a BBiG). Kurzarbeit ist bei Auszubildenden deshalb kaum durchsetzbar.
Unverschuldete persönliche Verhinderung (notwendiger Arztbesuch, Behördentermin, Todesfall in der Familie)	Nein – Fortzahlung (§ 19 Abs. 1 Nr. 2b BBiG).

Zeiterfassung: minutengenau – in beide Richtungen

Seit der Rechtsprechung von EuGH (2019) und BAG (2022) muss Arbeitszeit objektiv und minutengenau erfasst werden. Daraus folgt für die Praxis:

- **Kein einseitiges Abrunden zulasten der Auszubildenden.** Arbeitszeit ist die tatsächlich geleistete Arbeit (§ 2 Abs. 1 ArbZG) – Kürzen oder Abrunden ist unzulässig. Wer um 7:06 Uhr kommt, hat 6 Minuten Verspätung – nicht „eine Stunde“. Ein System, das den Arbeitsbeginn erst zur nächsten Viertelstunde startet (7:15 statt 7:06), ist unzulässig.
- **Späteres Ausstempeln korrekt gutschreiben.** Wer länger bleibt, dem ist die Mehrzeit anzurechnen – nicht „verfallen“ zu lassen. Überstunden sind zu vergüten oder durch Freizeit auszugleichen (§ 17 Abs. 7 BBiG).
- **Pausen minutengenau.** Eine 32-Minuten-Pause darf nicht auf 30 abgerundet werden.

Umgekehrt gilt: Vorsätzliches Falschstempeln durch Auszubildende ist Arbeitszeitbetrug und kann – nach einschlägiger Abmahnung, bei Vorsatz auch ohne – ein wichtiger Grund für eine Kündigung sein. Beide Seiten müssen sich auf korrekte Zeiten verlassen können.

7.3 Urlaub ist Erholung – keine Strafe

Thema	Regel	Handlungsempfehlung
Krank im Urlaub	Ärztlich nachgewiesene Krankheitstage im Urlaub werden nicht angerechnet (§ 9 BUrlG).	Nachweis prüfen, Urlaubstage wieder gutschreiben.
Urlaubskürzung als Sanktion	Unzulässig. Fehlzeiten – ob entschuldigt oder nicht – dürfen nicht vom Urlaubskonto abgezogen werden.	Unentschuldigtes Fehlen über Gespräch, Dokumentation, Abmahnung und Vergütungsfrage behandeln.
Urlaubsfestlegung	Urlaubswünsche sind zu berücksichtigen; dringende betriebliche Gründe können entgegenstehen.	Vorausschauend planen – möglichst in den Berufsschulferien, nicht in Prüfungsphasen.

Thema	Regel	Handlungsempfehlung
Urlaub erst nach Genehmigung	Eigenmächtiger Urlaubsantritt ist eine Pflichtverletzung.	Klar kommunizieren: erst Genehmigung, dann Buchung.

Prüfungszulassung im Blick behalten

Bei hohen Fehlzeiten – ob verschuldet oder unverschuldet – prüft die zuständige Stelle im Einzelfall, ob die wesentlichen Ausbildungsinhalte trotzdem vermittelt wurden; als Orientierungsgröße gelten verbreitet etwa 10 % der Ausbildungszeit. Das lässt sich nicht durch Urlaubsabzug „lösen“, sondern nur durch frühzeitige Planung von Nachholmaßnahmen.

7.4 Wer zahlt was? Kleidung, Schutzausrüstung und Bücher

Ein in der Praxis oft falsch gehandhabtes Thema – hier die Abgrenzung:

Was?	Wer zahlt?
Persönliche Schutzausrüstung / Sicherheitskleidung (von UVV/ Berufsgenossenschaft vorgeschrieben: Sicherheitsschuhe, Schnitzschutz, Gehör- und Augenschutz, Schutzhandschuhe)	Immer der Betrieb – kostenlos stellen, instand halten und ersetzen (§ 3 Abs. 3 ArbSchG, § 29 DGVV Vorschrift 1; für die grünen Berufe gelten die Vorschriften der SVLFG). Kostenbeteiligung der Auszubildenden unzulässig.
Gewöhnliche Arbeitskleidung (ohne Schutzfunktion)	In der Regel die Auszubildenden selbst – sofern Tarif oder betriebliche Regelung nichts anderes vorsehen oder der Betrieb freiwillig übernimmt.
Dienstkleidung (einheitliches Erscheinungsbild, z. B. mit Firmenlogo)	Grundsätzlich der Betrieb – Anschaffung und Reinigung. Beteiligung nur ausnahmsweise: keine entgegenstehende tarifliche/betriebliche Regelung, privat sinnvoll tragbar, Belastung im Verhältnis zur Vergütung nicht unverhältnismäßig.
Werkzeuge, Werkstoffe, Fachliteratur für Betrieb und Prüfungen, Berichtsheft-Vorlagen oder -App	Immer der Betrieb (§ 14 Abs. 1 Nr. 3 BBiG) – keine versteckten Kosten auf Auszubildende abwälzen.
Fahrtkosten zur Berufsschule, Unterkunft bei Blockunterricht	Keine gesetzliche Erstattungspflicht des Betriebs – tarifliche oder freiwillige Regelungen können aber bestehen. Auszubildende können Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) bei der Agentur für Arbeit beantragen; das Land Baden-Württemberg bezuschusst die Unterbringung bei auswärtigem Blockunterricht in Wohnheimen.

Was?	Wer zahlt?
Schulbücher und Lernmittel der Berufsschule	Nicht der Betrieb – § 14 BBiG erfasst nur betriebliche Mittel. In Baden-Württemberg gilt an öffentlichen Berufsschulen die Lernmittelfreiheit (Art. 14 Abs. 2 LV BW, § 94 SchulG BW): Schulbücher werden unentgeltlich leihweise gestellt; Auszubildende zahlen nur Schreibmaterial und Gegenstände geringen Werts.

8

Die Abmahnung – so ist sie rechtssicher.



Die Abmahnung ist die „gelbe Karte“: Sie soll nicht bestrafen, sondern klar warnen. Sie hat drei Funktionen, und **alle drei müssen erfüllt sein**, sonst ist sie unwirksam: Sie dokumentiert den Verstoß (**Dokumentationsfunktion**), benennt die verletzte Pflicht und fordert vertragstreues Verhalten (**Hinweisfunktion**) und droht für den Wiederholungsfall ausdrücklich die Kündigung an (**Warnfunktion**).

8.1 Checkliste: Inhalt einer wirksamen Abmahnung

- ✓ **Konkreter Sachverhalt:** Was genau ist wann (Datum, Uhrzeit) und wo passiert? Pauschale Vorwürfe wie „ständiges Zuspätkommen“ genügen nicht.
- ✓ **Verletzte Pflicht benennen:** z. B. „Damit haben Sie gegen Ihre Pflicht aus § 13 BBiG / § ... des Ausbildungsvertrags verstoßen, regelmäßig am Berufsschulunterricht teilzunehmen.“
- ✓ **Klare Aufforderung:** welche konkrete Pflicht künftig wie zu erfüllen ist – nicht nur „Verbessern Sie Ihr Verhalten“.
- ✓ **Ausdrückliche Kündigungsandrohung:** „Im Wiederholungsfall müssen Sie mit der Kündigung rechnen.“ Die Formel „arbeitsrechtliche Konsequenzen“ ist zu unbestimmt.
- ✓ **Ein Verstoß – eine Abmahnung:** Vorwürfe nicht bündeln. Ist nur einer unzutreffend, fliegt die gesamte Abmahnung aus der Personalakte (ständige Rechtsprechung des BAG).
- ✓ **Schriftform, Ort, Datum, Unterschrift** der dazu berechtigten Person.
- ✓ **Zugang sicherstellen:** persönliche Übergabe mit Empfangsbestätigung; bei Verweigerung neutrale Zeugen (keine Familienangehörigen). Nicht per WhatsApp oder nur mündlich.
- ✓ **Bei Minderjährigen:** die Abmahnung muss den gesetzlichen Vertretern zugehen – sonst keine Warnfunktion.
- ✓ **Zeitnah handeln:** keine gesetzliche Frist, aber enger zeitlicher Zusammenhang – bewährt sind höchstens 14 Tage ab Kenntnis.

Gut zu wissen: Rechte der Auszubildenden nach einer Abmahnung

Auszubildende dürfen eine **Gegendarstellung** abgeben – sie ist zur Personalakte zu nehmen. Sie können die Entfernung einer unberechtigten Abmahnung verlangen, notfalls über Schlichtungsausschuss oder Arbeitsgericht. Eine sauber begründete Abmahnung hält dieser Prüfung stand – eine pauschale nicht.

8.2 „Einschlägig“ heißt: gleiche Richtung

Eine Abmahnung trägt eine spätere Kündigung nur, wenn der neue Vorfall **zur abgemahnten Pflichtverletzung passt**. Viele Kammern empfehlen vor einer verhaltensbedingten Kündigung regelmäßig mindestens zwei einschlägige Abmahnungen – eine starre gesetzliche Zahl gibt es nicht.

Vorherige Abmahnung	Späterer Vorfall	Einschätzung
Unentschuldigtes Fehlen Berufsschule	Unentschuldigtes Fehlen im Betrieb	Einschlägig – beides ist unentschuldigtes Fehlen. Kündigung kann nach weiterer Prüfung eher in Betracht kommen.
Nichtvorlage Berichtsheft	Unentschuldigtes Fehlen im Betrieb	Nicht einschlägig – anderes Verhalten. Neue Abmahnung statt sofortiger Kündigung.
Verspätete Krankmeldung	Keine Papier-AU trotz abrufbarer eAU	Vorsicht: Die Papier-AU ist bei eAU der falsche Vorwurf (Kapitel 6).
Private Handynutzung trotz Verbot	Erneute private Handynutzung	Einschlägig, wenn die Regel klar war und beide Vorfälle dokumentiert sind.

Praxistipps zur Abmahnung

- ✓ **Erst das Gespräch, dann die Abmahnung.** Führen Sie vorab ein dokumentiertes Gespräch (Datum, Inhalt, Ergebnis) – Arbeitsgerichte prüfen, ob der Betrieb seinem Erziehungsauftrag nachgekommen ist.
- ✓ **Anhörung ist fair, aber keine Pflicht.** Eine Anhörung der/des Auszubildenden vor der Abmahnung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben – tarifliche Anhörungspflichten können aber bestehen und sind dann einzuhalten.
- ✓ **Nicht beides für denselben Vorfall.** Abmahnen und für genau diesen Vorfall kündigen geht nicht zusammen: Die Abmahnung ist die Vorwarnung – erst ein erneuter, gleichartiger Verstoß rechtfertigt später die Kündigung.
- ✓ **Abmahnungen altern.** Nach längerer beanstandungsfreier Zeit verliert eine Abmahnung an Warnwirkung und damit an Gewicht für eine spätere Kündigung.
- ✓ **Muster anpassen, nicht blind übernehmen.** Die Kopiervorlage im Anhang ist ein Gerüst – Sachverhalt, Daten und Fristen immer auf den Einzelfall zuschneiden.

9

Die Kündigung (§ 22 BBiG) – wann und wie?



9.1 Übersicht: Wer darf wann kündigen?

Situation	Betrieb	Auszubildende:r
In der Probezeit (1–4 Monate, § 20 BBiG)	Jederzeit, ohne Frist, ohne Gründe – aber schriftlich; Zugang noch in der Probezeit.	Jederzeit, ohne Frist, ohne Gründe – schriftlich.
Nach der Probezeit	Nur außerordentlich (fristlos) aus wichtigem Grund. Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen und kann auch vertraglich nicht vereinbart werden. Schriftlich und mit Angabe der Gründe – elektronische Form ausgeschlossen (§ 22 Abs. 3 BBiG).	a) Außerordentlich aus wichtigem Grund (schriftlich, mit Gründen) oder b) ordentlich mit 4 Wochen Frist bei Aufgabe der Berufsausbildung oder Berufswechsel (§ 22 Abs. 2 Nr. 2 BBiG) – ebenfalls schriftlich mit Begründung.
Einvernehmlich	Jederzeit per Aufhebungsvertrag – nur schriftlich wirksam; bei Minderjährigen unterschreiben die gesetzlichen Vertreter mit. Für Auszubildende vorher klären: Folgen für das Kindergeld und mögliche Sperrzeit beim Arbeitslosengeld.	

9.2 Der „wichtige Grund“ – hohe Hürden

Ein wichtiger Grund liegt nur vor, wenn die Fortsetzung bis zum Ausbildungsende unter Abwägung aller Umstände nicht zumutbar ist. Die Maßstäbe sind strenger als im normalen Arbeitsverhältnis – und zwar umso strenger, je länger das Verhältnis störungsfrei lief und je näher die Abschlussprüfung rückt.

- **In der Regel erst nach einschlägiger Abmahnung:** unentschuldigtes Fehlen, Zuspätkommen, Berichtsheftverstöße, Arbeitsverweigerung, Verstöße gegen die betriebliche Ordnung.
- **Ausnahmsweise ohne Abmahnung:** schwere Vertrauensverstöße wie Diebstahl, Tötlichkeiten, massive Bedrohung, grobe Beleidigung – immer Einzelfallabwägung mit gesicherter Beweislage.
- **Kein wichtiger Grund:** schlechte Noten oder langsames Lernen allein, einmalige Bagatellen, Krankheit als solche, „passt menschlich nicht“.

9.3 Formfahrplan – Fehler machen die Kündigung unwirksam

- 1 **Zwei-Wochen-Frist (§ 22 Abs. 4 BBiG):** Zugang innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis der maßgeblichen Tatsachen – danach unwirksam.
- 2 **Schriftform:** eigenhändig unterschriebenes Original auf Papier. E-Mail, Scan, Fax, SMS oder WhatsApp reichen nicht.
- 3 **Kündigungsgründe vollständig ins Schreiben:** konkreter Sachverhalt mit Daten, Hinweis auf einschlägige Abmahnungen. Nachschieben ist nicht möglich.

- 4 **Richtige:r Empfänger:in:** bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter. Zugang nachweisbar gestalten.
- 5 **Gremien und Sonderschutz:** Betriebsrat anhören (§ 102 BetrVG; die JAV wirkt im Betriebsrat mit), sonst unwirksam. Schwangerschaft, Elternzeit, Schwerbehinderung: besondere Zustimmungserfordernisse zwingend vorab prüfen.

9.4 Vor jeder Kündigung: der 10-Punkte-Check

- ☐ Ist die Probezeit noch laufend oder bereits vorbei?
- ☐ Ist der Sachverhalt vollständig geklärt und beweisbar?
- ☐ Handelt es sich wirklich um einen wichtigen Grund – oder nur um Ärger?
- ☐ Wurde die/der Auszubildende vorher angehört?
- ☐ Gibt es einschlägige Abmahnungen, sofern es um steuerbares Verhalten geht?
- ☐ Sind mildere Mittel geprüft: Gespräch, Ermahnung, Abmahnung, Umsetzung, Unterstützung?
- ☐ Läuft die Zwei-Wochen-Frist noch?
- ☐ Ist die/der Auszubildende minderjährig (Zugang an die Eltern)?
- ☐ Besteht Sonderkündigungsschutz?
- ☐ Wurde die zuständige Stelle / Ausbildungsberatung einbezogen?

Achtung – häufigster Irrtum

„Wir kündigen fristgerecht zum Monatsende“ funktioniert nach der Probezeit nicht. Es gibt nur die außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund oder den Aufhebungsvertrag. Eine unwirksame Kündigung kann teuer werden: Vergütungsnachzahlung für die gesamte Zwischenzeit und ggf. Schadensersatz (§ 23 BBiG).

Gut zu wissen: Damit müssen Sie nach einer Kündigung rechnen

Auszubildende können sich wehren: Wo ein Schlichtungsausschuss besteht, ist er zuerst anzurufen; ansonsten gilt die 3-Wochen-Frist für die Kündigungsschutzklage (§ 4 KSchG). Stellt sich die Kündigung als unwirksam heraus, besteht das Verhältnis fort – mit Vergütungsnachzahlung. Genau deshalb lohnt sich der Formfahrplan mehr als jede schnelle Reaktion.

10

Typische Fehler – und wie man sie vermeidet.



10.1 Die häufigsten Fehler von Betrieben

- 1 **Zu schnell abmahnen:** Abmahnung als Erstreaktion ohne Gespräch – unverhältnismäßig und klimavergiftend.
- 2 **Pauschale Vorwürfe:** „kommt ständig zu spät“ statt konkreter Daten – Abmahnung unwirksam.
- 3 **Drohung zu unbestimmt:** „arbeitsrechtliche Konsequenzen“ statt ausdrücklicher Kündigungsandrohung.
- 4 **Sammelabmahnung:** mehrere Vorwürfe in einem Schreiben – ein unzutreffender Punkt entwertet alles.
- 5 **Nicht einschlägige Abmahnungen herangezogen:** die Warnfunktion passt nicht zum neuen Vorfall.
- 6 **Papier-AU verlangt trotz eAU:** falscher Vorwurf – Abmahnung und Kündigung angreifbar (Kapitel 6).
- 7 **Leistung statt Verhalten abgemahnt:** schlechte Noten sind kein Pflichtverstoß, sondern ein Förderauftrag.
- 8 **Urlaub als Strafe** oder pauschale Geldabzüge – unzulässig (Kapitel 7).
- 9 **Zeit „aufrunden“ zulasten der Azubis:** 6 Minuten Verspätung als ganze Stunde abziehen oder Mehrarbeit nicht gutschreiben – Verstoß gegen die minutengenaue Zeiterfassung (Kapitel 7.2).
- 10 **Feiertage nicht bezahlen:** „Feiertag = unbezahlt“ oder ein Abzug dafür ist nach § 2 EFZG unzulässig (Kapitel 7.2).
- 11 **Betreuung vernachlässigen:** Azubi als Dauer-Hilfskraft einsetzen, nicht anleiten, Lerninhalte nicht vermitteln – Verstoß gegen § 14 BBiG mit Kündigungs- und Schadensersatzrisiko für den Betrieb (Kapitel 2 und 5).
- 12 **Berichtsheft als „Hausaufgabe“** oder PSA-Kosten auf Auszubildende abgewälzt – beides unzulässig (Kapitel 2 und 7.4).
- 13 **Vergütung zu spät oder zu niedrig:** Fälligkeit ist der letzte Arbeitstag des Monats; Mindestvergütungsverstöße sind bußgeldbewehrt.
- 14 **Formfehler bei der Kündigung:** per E-Mail/WhatsApp, ohne Begründung, nach der Zwei-Wochen-Frist, ohne Betriebsratsanhörung oder nicht an die Eltern Minderjähriger zugestellt.
- 15 **„Ordentliche“ Kündigung nach der Probezeit** – rechtlich nicht existent.
- 16 **Druckmittel statt Verfahren:** „dann melden wir Sie von der Prüfung ab“ oder Einbehalt von Vergütung – unzulässig.

10.2 Die häufigsten Fehler von Auszubildenden – früh ansprechen statt eskalieren

- 1 **Einfach wegbleiben:** der häufigste Abmahn- und Kündigungsgrund überhaupt – zuerst Kontakt suchen und klären.
- 2 **Krankmeldung verschleppt:** Meldung muss vor Arbeitsbeginn erfolgen – den Meldeweg (auch für Berufsschultage) zu Ausbildungsbeginn schriftlich erklären.
- 3 **Berichtsheft schleifen lassen:** regelmäßige Kontrolle und feste Berichtsheftzeit im Betrieb beugen vor.
- 4 **„Selbsturlaub“:** klare Regel kommunizieren – erst Genehmigung, dann Buchung.
- 5 **Mündlich „kündigen“ oder hinschmeißen:** rechtlich wirkungslos, für Auszubildende mit Schadensersatzrisiko (§ 23 BBiG) – deeskalieren und auf die Ausbildungsberatung verweisen.
- 6 **Probleme verschweigen:** Überforderung zeigt sich oft erst über Fehlzeiten – regelmäßige Feedbackgespräche wirken vorbeugend.
- 7 **Unterschriften ohne Prüfung:** Aufhebungsverträge nie spontan – Bedenkzeit anzubieten ist fair und schützt beide Seiten.

11

Wenn es ernst wird: Schlichtung und Arbeitsgericht.



- 1 **Ausbildungsberatung einschalten:** Die Beraterinnen und Berater der zuständigen Stelle vermitteln vor Ort – die meisten Streitigkeiten enden hier mit einer Lösung.
- 2 **Schlichtungsausschuss (§ 111 Abs. 2 ArbGG):** Für Streitigkeiten aus einem bestehenden Ausbildungsverhältnis kann die zuständige Stelle einen Ausschuss errichten. Wo er besteht, muss er vor einer Klage angerufen werden (Prozessvoraussetzung). Das Verfahren ist in der Regel kostenfrei; ein anerkannter Spruch ist wie ein Urteil vollstreckbar. Wird er nicht binnen einer Woche anerkannt, ist die Klage nur binnen zwei Wochen zulässig. Ob für die grünen Berufe ein Ausschuss errichtet ist, erfahren Sie bei der zuständigen Stelle (Kapitel 13).
- 3 **Arbeitsgericht:** Ist kein Ausschuss errichtet oder das Verhältnis beendet, entscheidet das Arbeitsgericht. Für Kündigungsschutzklagen gilt die 3-Wochen-Frist ab Zugang. In der ersten Instanz trägt jede Seite ihre Anwaltskosten selbst.

Gut zu wissen

Auch während eines Schlichtungs- oder Gerichtsverfahrens besteht das Ausbildungsverhältnis fort, solange keine wirksame Beendigung feststeht. Beide Seiten sollten ihre Pflichten weiter erfüllen – das schützt vor zusätzlichen Vorwürfen.

12

Selbstcheck für Ausbildungsbetriebe.



Bewusst direkt formuliert: Wiederholte Kündigungen aus nichtigen Gründen, fehlerhafte Abmahnungen oder eine unklare Ausbildungsorganisation sind Warnsignale – für die Qualität der Ausbildung insgesamt.

- ☐ Zahlen wir die Vergütung pünktlich (spätestens am letzten Arbeitstag des Monats) und in korrekter Höhe?
- ☐ Ist klar geregelt, wer ausbildet und wer Abmahnungen und Kündigungen unterschreiben darf?
- ☐ Haben wir einen betrieblichen Ausbildungsplan, der tatsächlich gelebt wird?
- ☐ Werden Berufsschule, Prüfungen und überbetriebliche Maßnahmen korrekt freigestellt und angerechnet?
- ☐ Kontrollieren wir das Berichtsheft mindestens monatlich – und geben wir Gelegenheit, es während der Ausbildungszeit am Arbeitsplatz zu führen?
- ☐ Erfassen wir die Arbeitszeit minutengenau – und schreiben wir auch Mehrzeit korrekt gut, statt Verspätungen pauschal aufzurunden?
- ☐ Zahlen wir Feiertage und gesetzlich geschützte Ausfallzeiten korrekt weiter?
- ☐ Leiten wir aktiv an, vermitteln wir die Lerninhalte des Rahmenplans – oder läuft der Azubi als Hilfskraft mit?
- ☐ Verlangen wir keine Papier-AU, wenn die eAU gesetzlich vorgesehen ist?
- ☐ Ziehen wir keinen Urlaub als Strafe ab und machen keine pauschalen Geldabzüge?
- ☐ Dokumentieren wir Pflichtverletzungen konkret, sachlich und zeitnah?
- ☐ Halten wir bei Minderjährigen Arbeitszeiten, Pausen, Ruhezeiten und Untersuchungen ein?
- ☐ Kontaktieren wir vor Kündigungen die zuständige Stelle / Ausbildungsberatung?

13

Hilfe und Kontakte – wer hilft in welcher Situation?



Situation	Ansprechstelle
Fragen rund um die Ausbildung, Konflikte, Abmahnung/ Kündigung im Raum (Betriebe und Azubis)	Ausbildungsberatung Gartenbau – Regierungspräsidium Freiburg, Referat 31 Erste Anlaufstelle bei jedem Konflikt – je früher, desto besser. Hannes Pix · Bertoldstraße 43, 79098 Freiburg i. Br. Telefon 0761 208-1356 · abteilung3@rpf.bwl.de
Vertragsangelegenheiten, Eintragung, Verkürzung, Prüfungszulassung (zuständige Stelle Gärtner/in)	Regierungspräsidium Freiburg – Zuständige Stelle für den Beruf Gärtner/in Christoph Zilz · Telefon 0761 208-1290 · abteilung3@rpf.bwl.de Außerhalb des Bezirks Freiburg: das örtlich zuständige Regierungspräsidium – Übersicht: rp.baden-wuerttemberg.de → Bildung → Ausbildung → Gärtner

Situation	Ansprechstelle
Schlichtung bei Streitigkeiten aus dem Ausbildungsverhältnis	Über die zuständige Stelle (siehe oben) – dort erfahren Sie, ob ein Schlichtungsausschuss nach § 111 Abs. 2 ArbGG zuständig ist und wie er angerufen wird.
Anonyme Online-Beratung für Auszubildende	Dr. Azubi – Beratungsportal der DGB-Jugend: jugend.dgb.de/ausbildung/beratung/dr-azubi (kostenlos, vertraulich)
Gewerkschaftliche Beratung und Rechtsschutz im Gartenbau	IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU): igbau.de – Rechtsberatung für Mitglieder
Arbeitszeit- und Jugendschutzverstöße (Minderjährige)	Gewerbeaufsicht beim örtlich zuständigen Landratsamt bzw. Stadtkreis (untere Verwaltungsbehörde)
Probleme in der Berufsschule, drohende Fehlzeiten	Klassenlehrkraft, Schulleitung oder Schulsozialarbeit – früh das Gespräch suchen; die Schule meldet gehäufte Fehlzeiten an Betrieb und zuständige Stelle.
Ausbildung gefährdet (Lernprobleme, private Krisen)	Agentur für Arbeit / Berufsberatung: Assistierte Ausbildung (AsA flex) – Stützunterricht und Begleitung, Telefon 0800 4 555500 (gebührenfrei) · arbeitsagentur.de
Klage / Kündigungsschutz	Örtlich zuständiges Arbeitsgericht (für Südbaden: Arbeitsgericht Freiburg) – die Rechtsantragstelle hilft beim Formulieren der Klage; Fachanwält:innen für Arbeitsrecht.

Rechtsgrundlagen im Überblick (Rechtsstand: Oktober 2026)

- BBiG §§ 10–25: Vertrag (§§ 10 ff.), Pflichten (§§ 13, 14), Vertragsstrafenverbot (§ 12), Vergütung (§ 17), Fälligkeit (§ 18), Fortzahlung (§ 19), Probezeit (§ 20), Kündigung (§ 22), Schadensersatz (§ 23) – gesetze-im-internet.de/bbig_2005
- BBiG §§ 28–33, 76 und 101: Eignung, Überwachung/Beratung, Untersagung, Bußgeldvorschriften (bis 2.000 € bzw. 5.000 €)
- Mindestausbildungsvergütung: Bekanntmachung zur Fortschreibung 2026 (BGBl. 2025 I Nr. 235)
- EFZG §§ 2, 3, 5, 7: Entgelt an Feiertagen (§ 2), Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (§ 3), Anzeige- und Feststellungspflichten, eAU-Systematik (§§ 5, 7) · BUrlG §§ 1, 3, 5, 7, 9
- JArbSchG und ArbZG · § 102 BetrVG · MuSchG/BEEG/SGB IX (Sonderkündigungsschutz) · § 111 Abs. 2 ArbGG · § 4 KSchG
- ArbSchG § 3 Abs. 3 und DGUV Vorschrift 1 § 29 (kostenlose PSA, grüne Berufe: SVLFG) · BIBB-HA-Empfehlung Nr. 156 (Ausbildungsnachweise) · Lernmittelfreiheit BW: Art. 14 Abs. 2 LV BW, § 94 SchulG BW
- Arbeitszeit ist die tatsächlich geleistete Arbeit (§ 2 Abs. 1 ArbZG) · Pflicht zur objektiven, minutengenauen Arbeitszeiterfassung (EuGH, Rs. C-55/18, 2019; BAG, Beschluss vom 13.09.2022, 1 ABR 22/21)
- Ausbildungsverordnung und Ausbildungsrahmenplan Gärtner/Gärtnerin; Tarifverträge Erwerbsgartenbau BW und GaLaBau

A

Muster: Abmahnung (Kopiervorlage).

**Anpassen statt blind verwenden**

Das Muster ist nur ein Gerüst. Entscheidend ist die konkrete, nachweisbare Beschreibung des tatsächlichen Vorfalls. Eckige Klammern ersetzen, nicht Zutreffendes streichen. Bei Minderjährigen: an die gesetzlichen Vertreter adressieren bzw. ihnen nachweisbar zustellen.

Abmahnung wegen [konkreter Pflichtverletzung]

Sehr geehrte/r Frau/Herr [Name],

am [Datum] haben Sie [konkretes Verhalten] gezeigt. Konkret: [Datum, Uhrzeit, Ort, genauer Sachverhalt].

Dieses Verhalten stellt einen Verstoß gegen Ihre Pflichten aus dem Berufsausbildungsverhältnis dar. Sie sind verpflichtet, [konkrete Pflicht benennen, z. B.: pünktlich zur betrieblichen Ausbildung zu erscheinen / sich unverzüglich arbeitsunfähig zu melden / am Berufsschulunterricht teilzunehmen / den Ausbildungsnachweis ordnungsgemäß zu führen].

Wir fordern Sie hiermit ausdrücklich auf, dieses Verhalten künftig zu unterlassen und Ihren Pflichten ordnungsgemäß nachzukommen. Insbesondere erwarten wir, dass Sie [konkrete Erwartung].

Sollte sich diese oder eine vergleichbare Pflichtverletzung wiederholen, müssen Sie mit der Kündigung Ihres Berufsausbildungsverhältnisses rechnen.

Eine Durchschrift dieser Abmahnung nehmen wir zu Ihrer Personalakte.

Mit freundlichen Grüßen

[Ort, Datum] · [Unterschrift der berechtigten Person]

Empfangsbestätigung: Ich bestätige den Erhalt dieser Abmahnung am [Datum].

[Unterschrift Auszubildende:r bzw. gesetzliche:r Vertreter:in]